关于云星海景台工程项目“3•5”事故的调查报告

2020-05-08 09:30 来源：海城区人民政府

关于云星海景台工程项目“3·5”事故的调查报告

2020年3月5日9时40分左右，位于我区**********的云星海景台工程项目2#楼，发生一起一名作业人员在搬送水泥砖时，不慎失足从第30层坠

事故发生后，为了查清事故原因，认定事故性质和依法追究有关单位及责任人的责任，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报调查处理条例》办法》及经海城区人民政府授权，海城应急管理局组织成立由北海市公安局东街派出所、海城区住建交通局、海城区总工会、海城区东全面的调查。现将调查的有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）事故相关单位基本情况

1、建设单位。北海明高房地产开发有限公司（以下简称“明高公司”），所在地为北海市**********，法定代表人潘超文，企业类型：有限柒拾叁万贰仟圆整，营业期限：2009年09月28日至2029年09月28日，经营范围：房地产项目的开发、经营。【依法须批准的项目，经相关部门批准后方

2、监理单位。广西万安工程咨询有限公司（以下简称“万安公司”），所在地为南宁市青秀区**********，法定代表人李桂芳，注册资本：型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：工程建设监理、工程建设咨询、招标投标代理、工程预算咨询（以上项目凭资质证经营）；建筑须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

3、施工单位。广西金利建设集团有限公司（以下简称“金利公司”），所在地为南宁市青秀区**********，法定代表人温大涛，企业类型：业期限：2001年01月12日至2021年01月12日，经营范围：对建设项目的投资，建设项目咨询；房屋建筑工程施工、建筑防水工程、建筑装修装饰工程、售：机械设备、建筑装饰材料（除危险化学品及木材）。【依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

4、劳务分包单位。南宁市赐予建筑工程劳务分包有限责任公司（以下简称“赐予公司”），所在地为南宁市**********，法定代表人彭俊，万圆整，营业期限：2006年12月08日至2006年12月07日，经营范围：建筑业劳务分包、模板脚手架专业承包、建筑工程、市政工程、水利水电工程、地程、建筑装饰装修工程、消防设施工程、城市道路照明工程、建筑机电安装工程、防水防腐保温工程、桥梁工程（以上项目凭资质证经营）。【依法须

（二）工程项目承发包关系

北海云星海景台工程项目位于北海市**********，云星海景台项目共有1#楼、2#楼、3#楼及地下室，投资额约人民币1.4亿元，总建筑总面积方米），其中发生事故的2#楼地上33层，建筑面积21494.26平方米，建筑高度99.70米，地下1层。明高公司将该工程项目发包给金利公司负责总承包135637090.54元。

2019年9月16日，金利公司与赐予公司签订了云星海景台（1#楼、2#楼、3#楼、地下室）建设工程主体劳务专业分包合同。合同金额：12977700.

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2020年3月5日上午8时左右，根据砌筑班班长王祥云的工作安排，砌筑作业工人漆守林和徐仕准备到云星海景台项目工程2#楼砌筑第30层采光井的砖及水泥砂浆，他去采光井外的过道上放线。正在这时，漆守林突然听到嘭的一声响，于是本能的回头察看，却发现在采光井北面平台做搬砖准备工作

（二）应急救援情况

发现徐仕不见后，漆守林马上打电话给砌筑班班长王祥云，说小工徐仕可能从30楼的采光井掉下去了，让他马上向项目部汇报。打完电话后，漆层逐层往下寻找。在寻找到第2层时，发现徐仕躺在第2层的采光井木制档板上。与此同时，接到事故报告的赐予公司项目经理鞠新德马上向金利公司员，并拨打120急救电话。9时左右，120医务人员赶到现场对伤者进行急救。经抢救无效后，医护人员宣告徐仕死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1、人员伤亡情况。事故造成一人死亡，死者徐仕，男，**岁，身份证登记住址为广西博白县**********，身份证号码：450**********。

2、 直接经济损失。事故造成直接经济损失为125万元，主要为金利公司赔偿死者家属一次性工亡费用。

四、现场勘察情况

1、事故发生现场位于云星海景台项目2#楼第30层采光井口。

2、死者尸体位于第2层采光井水平防护（木制模板）上。

3、第30层采光井口东面、南面、西面为墙体，北面为2平方米左右的水泥制平台，平台上堆放有砌筑使用的水泥砖块。平台邻采光井口临边未设为水平防护平放于采光井上方，未固定，且未能完全遮挡住采光井口。

4、2#楼分别在第2层、12层、30层、31层、33层预留的采光井口设置没有固定的平铺木制模板，其余楼层均未设置安全防护。

5、劳务分包单位赐予公司将工程再次分包给个人（详见《砌体工程承包合同》、《北海云星海景台项目木工劳务施工合同》）。事故发生当天，作业。

6、据向有关人员调查反映，砌筑作业工人徐仕右眼几乎失明，左眼视力较差，其本人身体存在视力缺陷。

7、徐仕未经安全生产教育培训合格后上岗作业。

五、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

徐仕在作业过程中，踩在可移位的平铺在第30层采光井口上的木制模板上，木制模板往一边倾斜，重心失稳，踩空坠落。这是导致事故发生的直

（二）间接原因

1、作业现场安全管理不到位。工程监理单位未按规定履行监理单位的监管责任；施工单位未按规定对预留的采光井口采取安全防护措施；劳务分

2、安全培训教育不到位。未按规定对作业人员进行安全生产教育培训，作业人员未经安全生产教育培训合格而上岗作业，以及作业人员的安全作业环境安全辨识不清。

六、事故性质

综合上述分析，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，经调查认定，这是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任的认定和处理建议

(一)对责任人员的责任认定及处理建议

1、陈书强，万安公司云星海景台工程项目监理工程师。对施工单位对存在的安全事故隐患不整改和不停止施工时未及时按规定报告和劳务分包单问题失察，建议由万安公司按照有关规定进行处理，并将处理结果报应急管理部门及建设行政主管部门备案。

2、邓卫华，金利公司云星海景台工程项目经理。对本单位未对预留的采光井口落实临边防护、水平防护不全和未设立安全警示标志等安全隐患理，并将处理结果报应急管理部门及建设行政主管部门备案。

3、鞠新德，赐予公司云星海景台项目经理。未对本单位施工现场作业人员严格管理，包括体检合格并符合相应工种身体条件要求、安全生产教育理结果报应急管理部门及建设行政主管部门备案。

(二)对责任单位的责任认定及处理建议

1、万安公司安全生产主体责任落实不到位，主要是在实施监理过程中,发现施工单位对存在的安全事故隐患不整改时，已按要求向施工单位下发未对劳务分包单位将其承包的工程再分包、施工作业人员未体检合格且不符合相应工种身体条件要求就上岗作业等法律法规和工程建设强制性标准实施二、第三款和《中华人民共和国建筑法》第二十九条第三款和《建筑施工安全技术统一规范》（GB50870-2013）第1.0.10条的规定，因此，万安公司对

2、金利公司安全生产主体责任不落实，安全生产管理缺失，事故隐患排查治理不到位。主要包括：未落实安全生产责任制、未落实生产事故隐存在有安全隐患的采光井未按规定及时设置明显的安全警示标志和防护措施。其上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第三十八条、一规范》（GB50870-2013）第5.3.2条的规定，因此，金利公司对事故发生负有责任，建议安全生产监管部门依法给予行政处罚。

3、赐予公司安全生产主体责任不落实，安全生产管理缺失，主要是未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训、未建立健全生产安全事故隐程再次分包。同时，未按规定执行施工作业人员体检合格并符合相应工种身体条件要求才能上岗作业的规定。其上述行为违反了《中华人民共和国安全十九条第三款和《建筑施工安全技术统一规范》（GB50870-2013）第1.0.10条的规定，因此，赐予公司对事故发生负有责任，建议安全生产监管部门依

4、事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权、视同工伤等责任，建议当事各方通过相关法律途径解决。

八、事故防范和整改措施建议

1、万安公司要认真吸取事故教训，要全面落实企业主体责任，加强监理人员管理，依法认真履行监理责任，采取切实有效监理措施，确保工程项

2、金利公司要认真总结吸取此次事故教训，切实履行安全生产主体责任，针对“3·5”事故中存在的安全生产问题，开展隐患排查，并落实好证现场按规范施工，杜绝类似事故再次发生。

3、赐予公司要认真总结吸取此次事故教训，加强对作业人员管理，严格审查作业人员身体条件是否符合相应工种要求，严禁以包代管、层层分训合格，不得上岗作业。

4、建设行政主管部门要认真总结教训，举一反三，督促辖区项目建设各方全面切实履行安全生产主体责任，完善安全生产条件，及时消除事故隐格落实安全生产操作规程的监督，要加大对辖区项目建设监督检查执法力度，从源头上有效防范和遏制建筑行业生产安全事故多发势头。

中央部门网站 | 省（区市）政府网站 | 广西各市网站 | 自治区各县（

网站地图 | 联系我们 | 使用帮助 | 关于本站 | 政府信箱

主办单位：北海市海城区人民政府 承办单位：北海市海城区人民政府办公室

联系我们：hcqxxzx@126.com 地址：北海市海城区长青北路13号 电话：0779-3034635

桂公网安备 45050202000312号 桂ICP备05004831号 网站标识码：4505020004